

如何拋棄繼承

免費檢核清單 · nachklang.app/tw/guide/renounce-inheritance/

期限與範圍

☐ 記下3個月法定期限

依民法第1174條，自知悉得繼承之時起3個月內，須以書面向被繼承人住所地之地方法院為拋棄繼承之意思表示。

知悉得繼承之日：_ _ _ _年_ _月_ _日 期限截止日：_ _ _ _年_ _月_ _日

☐ 確認要拋棄的是「全部」遺產與債務

拋棄繼承是拋棄全部遺產與債務，不能選擇性拋棄部分財產、保留部分財產。

辦程序

☐ 查明被繼承人住所地之地方法院

拋棄繼承須向被繼承人住所地之地方法院提出書面聲明，非任意法院皆可受理。

☐ 提交書面拋棄繼承聲明

備妥書面聲明及相關文件，向管轄地方法院遞交。

☐ 通知次順位繼承人

依民法第1176條，拋棄繼承後應通知因其拋棄而應為繼承之人（次順位繼承人）。

不通知不影響拋棄繼承之效力，但建議仍主動告知以避免家庭糾紛。

特殊情形

☐ 未成年人或受監護宣告之人：由法定代理人代為聲明

須由法定代理人代為聲明，且原則上須經法院許可。

☐ 確認與「消極不作為」的差異

2009年民法修正後，即使不拋棄，繼承人原則上也僅以所得遺產為限負清償責任；但拋棄繼承是明確、對外生效的正式法律行為，會影響次順位繼承人的權利義務。

☐ 確認拋棄一經法院准予備查即不可撤回

拋棄繼承一經法院准予備查，原則上不可任意撤回，做決定前應審慎考慮。